

[기출][2019-1-2]확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

【문제 1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000 만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) 乙은 甲에 대하여 2018. 5. 1.을 지급기일로 하는 대여금 2,000 만 원의 채권을 가지고 있었으나 상계항변을 하지 않았다. 乙이 2019. 7. 1.에 이 채권을 가지고 상계할 수 있는지를 논하십시오. (20 점)